

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PRESENÇA DIGITAL

DUGAL MODAS x NEXA ACESSORIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado DUGAL MODAS, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado NEXA ACESSORIA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Implementação de Presença Digital, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE

Nome comercial: Dugal Modas

Responsável: Dugal

CNPJ: 23.646.725/0001-57

Endereço: Rua Santos Dumont, 18 - Jardim Jacira, Itapecerica da Serra - SP, CEP 06864-340

WhatsApp: +55 11 94938-2996

CONTRATADA

Nome: Nexa Acessoria

Responsável: Matheus Gabriel Coimbra dos Reis

CPF: 610.544.788-48

WhatsApp: +55 11 94744-7011

E-mail: matheusgabriel2012@gmail.com

CONTRATANTE e CONTRATADA serão, quando referidas em conjunto, denominadas simplesmente "Partes", e individualmente "Parte".

2. OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento, configuração e implementação de uma presença digital profissional para a Dugal Modas, tendo como principal entrega uma vitrine digital/catálogo online profissional.

A Dugal Modas atua no comércio de produtos de moda, incluindo roupas, calçados e produtos relacionados.

O projeto não se limita à simples criação de um site: a proposta é construir uma experiência digital completa para a marca, utilizando o site como vitrine profissional, estratégica e voltada à geração de contatos comerciais.

O projeto buscará, entre outros objetivos:

- fortalecer a presença digital da marca;
- apresentar profissionalmente a Dugal Modas;
- organizar os produtos de maneira estratégica;
- destacar produtos relevantes;
- facilitar o contato com potenciais compradores;
- direcionar interessados para o WhatsApp da loja;
- proporcionar boa experiência em celulares, tablets e computadores;
- utilizar domínio próprio;
- aplicar a identidade visual da marca;
- estruturar uma apresentação moderna e profissional dos produtos.

3. NATUREZA DO SITE

Fica expressamente estabelecido que o projeto NÃO constitui um e-commerce com checkout. O site será uma VITRINE DIGITAL / CATÁLOGO DIGITAL, cuja finalidade é apresentar os produtos e gerar contatos comerciais.

Não haverá pagamento dentro do site. Salvo contratação futura específica e mediante orçamento separado, não serão implementados:

- checkout;
- pagamento com cartão;
- pagamento via PIX integrado;
- boleto;
- processamento de pagamentos;
- carrinho de compras com finalização;
- cálculo automático de frete;
- sistema próprio de pedidos com pagamento;
- processamento automático de vendas.

Carrinho de Pedido (sem pagamento)

O site poderá disponibilizar uma funcionalidade de carrinho de pedido, na qual o cliente seleciona os produtos desejados e as respectivas quantidades, com cálculo automático do subtotal de cada item e do valor total do pedido.

Ao finalizar a seleção, o sistema gerará um resumo organizado do pedido (itens, quantidades e valores), que será enviado diretamente para o WhatsApp da Dugal Modas. Essa funcionalidade tem finalidade exclusivamente organizacional e de envio de informações, não havendo, em nenhuma hipótese, processamento de pagamento, cobrança ou finalização de compra dentro do site.

4. FLUXO COMERCIAL

O fluxo comercial planejado é o seguinte: o cliente acessa o site, visualiza os produtos, demonstra interesse, clica no botão de WhatsApp, é direcionado ao WhatsApp da Dugal Modas, conversa com a loja, negocia e realiza o pagamento diretamente com a Dugal Modas.

Os produtos poderão apresentar botões de chamada para ação, tais como "Comprar pelo WhatsApp", "Tenho interesse", "Falar com a loja", ou outra chamada definida durante o projeto.

Alternativamente, ou em conjunto, o cliente poderá utilizar o carrinho de pedido descrito na Cláusula 3, montando sua seleção de produtos e quantidades. Ao concluir, o sistema calculará automaticamente os valores e enviará um resumo do pedido (itens, quantidades e total) para o WhatsApp da Dugal Modas, dando início à negociação diretamente com a loja.

A venda será realizada diretamente pela Dugal Modas por meio do WhatsApp. A Dugal Modas será exclusivamente responsável por:

- atendimento;
- negociação;
- confirmação de disponibilidade;
- estoque;
- preço final;

- formas de pagamento;
- recebimento do pagamento;
- entrega;
- retirada;
- trocas;
- devoluções;
- pós-venda;
- relacionamento com o cliente.

A Nexa Acessoria não será responsável pelas vendas ou negociações realizadas posteriormente através do WhatsApp.

5. PLANEJAMENTO DO PROJETO

Antes ou durante o desenvolvimento, será realizada reunião de planejamento entre as Partes, na qual serão definidos, entre outros pontos:

- estrutura do site;
- categorias;
- produtos;
- produtos em destaque;
- promoções;
- produtos mais vendidos;
- informações da marca;
- imagens;
- organização do catálogo;
- chamadas para ação;
- estrutura de contato;
- demais elementos relevantes para a experiência digital.

A estrutura definitiva poderá ser ajustada de acordo com os objetivos comerciais da Dugal Modas.

6. MODALIDADES DO PROJETO

Estarão disponíveis duas modalidades de contratação, conforme a tabela abaixo:

Modalidade	Valor	Descrição
Catálogo Estratégico	R\$ 300,00	Seleção estratégica de produtos (mais vendidos, promoções, destaques, lançamentos e categorias relevantes), definida em reunião de planejamento.
Catálogo Completo	R\$ 349,90	Cadastro dos produtos da loja no site, dentro do volume previamente considerado. Materiais fornecidos pela CONTRATANTE.

Modalidade 1 — Catálogo Estratégico (R\$ 300,00)

Nesta modalidade serão apresentados no site produtos selecionados estrategicamente, podendo incluir produtos mais vendidos, produtos em promoção, produtos em destaque, lançamentos, produtos estratégicos e categorias relevantes. A seleção final dos produtos será definida durante a reunião de planejamento.

Modalidade 2 — Catálogo Completo (R\$ 349,90)

Nesta modalidade, a CONTRATADA realizará o cadastro dos produtos da loja no site. O valor de R\$ 349,90 permanecerá fixo para o volume de produtos previamente considerado para a loja.

A CONTRATANTE deverá fornecer os materiais necessários para o cadastro, quando aplicável, incluindo:

- nome;
- imagem;
- preço;
- descrição;
- categoria;
- demais informações relevantes.

7. ESCOPO DO PROJETO

O projeto poderá incluir:

- planejamento;
- reunião inicial;
- desenvolvimento da interface;
- aplicação da logo da Dugal Modas;
- aplicação da identidade visual disponível;
- desenvolvimento responsivo;
- catálogo de produtos;
- organização das categorias;
- produtos em destaque;
- produtos mais vendidos;
- produtos em promoção;
- botões de contato via WhatsApp;
- carrinho de pedido com cálculo automático de itens e valores, com envio de resumo via WhatsApp (sem pagamento — conforme Cláusula 3);
- integração/link para Instagram, caso definido;
- configuração de domínio próprio;
- configurações técnicas necessárias;
- testes de funcionamento;
- publicação;
- entrega do projeto.

Serviços adicionais incluídos

Além dos itens acima, também estão incluídas neste contrato, como entregas pontuais (não recorrentes):

- criação de 3 (três) artes para o feed do Instagram da Dugal Modas;

- fotografia profissional dos produtos, realizada pela CONTRATADA, para uso no site.

Esses itens correspondem a uma entrega pontual e não configuram gestão contínua de redes sociais, produção recorrente de conteúdo ou serviço fotográfico permanente, os quais permanecem fora do escopo deste contrato, conforme Cláusula 22.

Itens não incluídos automaticamente

Não se consideram automaticamente incluídos no escopo:

- sistema de login;
- área administrativa complexa;
- ERP;
- controle de estoque;
- pagamentos;
- checkout;
- carrinho de compras com pagamento;
- sistema de pedidos com pagamento;
- integração com sistemas externos;
- outras funcionalidades não mencionadas.

Qualquer funcionalidade adicional poderá ser objeto de orçamento separado.

8. DOMÍNIO

O projeto prevê a utilização de domínio próprio para a Dugal Modas. A Nexa Acessoria poderá realizar a configuração técnica necessária para colocar o domínio em funcionamento.

Os custos de registro, renovação e manutenção do domínio deverão ser definidos entre as Partes.

Responsável pelo custo do domínio: [A DEFINIR]

9. HOSPEDAGEM

A hospedagem necessária para disponibilização do site deverá ser definida entre as Partes.

Responsável pela hospedagem: [A DEFINIR]

Caso exista custo recorrente de hospedagem, esse custo deverá ser informado previamente à CONTRATANTE.

10. VALOR

O contrato apresenta as duas opções de modalidade e respectivos valores, conforme tabela da Cláusula 6. A modalidade escolhida deverá ser assinalada no momento da contratação:

- () Catálogo Estratégico — R\$ 300,00
- () Catálogo Completo — R\$ 349,90

11. FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento ainda não foi definida entre as Partes, devendo ser formalizada previamente ao início ou no curso da execução do projeto, conforme os campos abaixo:

Forma de pagamento: [A DEFINIR]

Entrada: R\$ [A DEFINIR]

Saldo: R\$ [A DEFINIR]

Data do pagamento: [A DEFINIR]

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

A Dugal Modas deverá:

- fornecer informações corretas;
- fornecer logo e materiais da marca;
- fornecer imagens dos produtos;
- fornecer preços;
- fornecer descrições;
- fornecer categorias;
- fornecer informações necessárias;
- disponibilizar acessos quando necessários;
- analisar o projeto;
- comunicar alterações;
- aprovar as etapas;
- garantir que possui autorização para utilização dos materiais fornecidos.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Nexa Acessoria deverá:

- desenvolver o projeto conforme o escopo;
- realizar a configuração técnica prevista;
- manter comunicação adequada;
- realizar testes;
- corrigir eventuais erros técnicos relacionados ao desenvolvimento original;
- entregar o projeto conforme as condições acordadas.

A Nexa Acessoria não será responsável por:

- falhas do WhatsApp;
- falhas do Instagram;
- falhas de hospedagem de terceiros;
- problemas de domínio;
- problemas em plataformas externas;
- alterações realizadas por terceiros;
- problemas decorrentes de materiais fornecidos incorretamente pela CONTRATANTE;
- vendas realizadas através do WhatsApp;
- estoque;
- pagamentos;
- entregas;
- trocas;

- devoluções.

14. ALTERAÇÕES

A quantidade de rodadas de alterações incluídas ainda não foi definida entre as Partes:

Rodadas de alterações incluídas: [A DEFINIR]

Alterações dentro do escopo serão tratadas durante o desenvolvimento. Alterações que mudem substancialmente a proposta inicial, bem como novas funcionalidades ou serviços não previstos, poderão ser cobradas separadamente, mediante orçamento prévio.

15. APROVAÇÃO E ENTREGA

Após a conclusão do projeto, a CONTRATANTE terá oportunidade de analisar o site. Após sua aprovação, o projeto será considerado entregue.

A aprovação poderá ocorrer por WhatsApp, e-mail ou outro meio eletrônico que permita comprovar a manifestação da CONTRATANTE.

16. MANUTENÇÃO

A CONTRATADA oferecerá à CONTRATANTE um período de 2 (dois) meses de manutenção gratuita, contados a partir da data de entrega do projeto (Cláusula 15), incluindo suporte disponível 24 (vinte e quatro) horas para correções e ajustes relacionados ao funcionamento do site.

Encerrado o período gratuito, a partir do 3º (terceiro) mês a manutenção mensal passará a ser cobrada, conforme valor abaixo:

Período gratuito: 2 (dois) meses, a contar da entrega do projeto, com suporte 24h

Manutenção mensal (a partir do 3º mês): R\$ 40,00

As condições de cobrança e forma de pagamento da manutenção mensal (data de vencimento e meio de pagamento) deverão ser combinadas entre as Partes antes do início da cobrança.

Caso a CONTRATANTE opte por não renovar a manutenção mensal após o período gratuito, novos serviços solicitados posteriormente à entrega poderão ser cobrados separadamente, incluindo, exemplificativamente:

- novos produtos;
- novas páginas;
- alterações estruturais;
- novas funcionalidades;
- alterações de layout;
- integrações adicionais.

17. CANCELAMENTO E RESCISÃO

Qualquer das Partes poderá solicitar o cancelamento do presente contrato, observadas as condições a seguir, que buscam equilibrar os interesses de ambas.

Caso a CONTRATANTE solicite o cancelamento após o início do projeto, deverá ser considerado e remunerado o trabalho já realizado pela CONTRATADA até a data da solicitação.

Nessa hipótese, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do serviço contratado, a título de compensação pelo trabalho já iniciado e pela reserva de agenda, sem prejuízo do pagamento proporcional pelas etapas já efetivamente entregues, caso este seja superior.

Não serão aplicadas multas ou penalidades além das aqui expressamente previstas, sendo vedada a cobrança de valores abusivos ou desproporcionais ao estágio de execução do projeto.

18. PROPRIEDADE INTELECTUAL

- A logo, fotos e demais materiais fornecidos pela Dugal Modas permanecem de propriedade da Dugal Modas.
- Materiais de terceiros eventualmente utilizados permanecem sujeitos às respectivas licenças de uso.
- Após o pagamento integral do valor contratado, a CONTRATANTE poderá utilizar livremente o site desenvolvido para sua atividade comercial.
- Componentes, metodologias, conhecimentos técnicos, códigos genéricos e estruturas reutilizáveis de titularidade da Nexa Acessoria não passam automaticamente a ser propriedade exclusiva da CONTRATANTE.

19. PORTFÓLIO

A CONTRATANTE poderá optar por uma das alternativas abaixo:

- () AUTORIZA a Nexa Acessoria a utilizar o projeto desenvolvido para a Dugal Modas em seu portfólio, podendo incluir imagens do site e identificação da marca.
- () NÃO AUTORIZA a utilização do projeto desenvolvido em portfólio.

20. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

As Partes se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — no que for aplicável às atividades previstas neste contrato.

Eventuais dados pessoais tratados no âmbito do desenvolvimento do projeto (tais como imagens, nomes e informações de contato fornecidos pela CONTRATANTE) serão utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução deste contrato.

Este instrumento não constitui Política de Privacidade completa. Caso sejam implementadas funcionalidades futuras que envolvam coleta ou tratamento adicional de dados pessoais (como formulários, cadastros ou integrações), poderão ser necessárias adequações contratuais específicas.

21. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Não fazem parte automaticamente deste contrato, podendo ser objeto de contratação e orçamento separados:

- tráfego pago;
- anúncios;

- gestão contínua de Instagram ou de outras redes sociais (além das 3 artes para o feed previstas na Cláusula 7);
- criação contínua de conteúdo;
- serviço fotográfico contínuo ou adicional além da fotografia prevista na Cláusula 7;
- produção de vídeos;
- criação completa de identidade visual;
- manutenção mensal a partir do 3º mês (sujeita à cobrança prevista na Cláusula 16);
- cadastro de novos produtos após a entrega;
- sistemas de pagamento;
- checkout;
- carrinho de compras com pagamento;
- integração com ERP;
- integração com controle de estoque;
- automações externas;
- chatbot integrado ao site, aplicativo ou WhatsApp;
- funcionalidades adicionais não previstas neste contrato.

Qualquer um dos serviços acima, bem como outras funcionalidades não previstas neste contrato — incluindo, exemplificativamente, checkout, chatbot integrado a aplicativos de mensagem, ou automações complementares — poderá ser solicitado pela CONTRATANTE a qualquer momento. Nesse caso, será implementado mediante orçamento próprio e pagamento à parte, à margem do valor ora contratado para o site.

22. COMUNICAÇÃO

Os principais canais de comunicação entre as Partes serão:

CONTRATANTE — WhatsApp: +55 11 94938-2996

CONTRATADA — WhatsApp: +55 11 94744-7011

Os e-mails de contato poderão ser adicionados posteriormente por acordo entre as Partes.

23. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Itapeverica da Serra, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes deste contrato, observadas as disposições legais aplicáveis, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato representa o entendimento integral entre as Partes quanto ao seu objeto, substituindo entendimentos verbais ou escritos anteriores sobre a mesma matéria.

Alterações a este contrato somente serão válidas se realizadas por escrito e assinadas por ambas as Partes, ou formalizadas por meio eletrônico que permita a comprovação da manifestação de vontade de ambas.

A tolerância de uma Parte quanto ao eventual descumprimento de qualquer cláusula pela outra não implicará novação ou renúncia de direitos.

25. ASSINATURAS

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

CONTRATANTE

Dugal Modas

Responsável: Dugal

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / _____

CONTRATADA

Nexa Acessoria

Responsável: Matheus Gabriel Coimbra dos Reis

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / _____

IMPORTANTE: Este contrato é um modelo e deverá ser revisado por um advogado antes da assinatura, para verificar sua adequação jurídica ao caso concreto e à legislação brasileira vigente.